

13.4 Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC)

Mục tiêu học tập

Đến cuối phần này, bạn sẽ có thể:

- Mô tả cấu trúc sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn
- Giải thích cách LLC bị đánh thuế
- Tóm tắt ưu điểm và nhược điểm của cấu trúc LLC

Một **limited liability company** là một thực thể lai giữa corporation và partnership, giúp giới hạn trách nhiệm của chủ sở hữu. Ưu thế lớn của LLC so với GP nằm ở việc bảo vệ chủ sở hữu khỏi trách nhiệm cá nhân. Vì vậy, LLC giống corporation ở chỗ nó mang lại cho chủ sở hữu **trách nhiệm hữu hạn**.

Ưu điểm của LLC so với corporation, đặc biệt đối với doanh nhân, là LLC dễ thành lập hơn và ít cồng kềnh hơn trong vận hành vì có ít quy định và luật điều chỉnh hơn. Dù LLC thường dễ lập hơn, nó vẫn đòi hỏi phải nộp **articles of formation** cho bang và xây dựng operating agreement. Chủ sở hữu của LLC có thể là cá nhân hoặc các thực thể kinh doanh khác. Doanh nhân có thể tận dụng tính linh hoạt của LLC để tạo ra một cấu trúc doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu vận hành và thuế của doanh nghiệp.

Năm 1977, Wyoming là bang đầu tiên cho phép mô hình LLC; đa số các bang bắt đầu cho phép mô hình này vào đầu những năm 1990. Trong khi đó, corporation đã tồn tại từ đầu thế kỷ mười chín. Hiện nay số lượng LLC vượt xa corporation, với một số ước tính cho thấy số LLC được thành lập gấp bốn lần số corporation,^[^16] tổng số LLC tiến gần 20 triệu so với khoảng 2 triệu corporation. Mỗi bang có thể cho phép các dạng LLC khác nhau, với các loại thỏa thuận thành lập và operating agreement khác nhau.

Khi đánh giá việc sử dụng LLC làm cấu trúc cho doanh nghiệp của mình, điều quan trọng là phải biết rằng LLC có một số giới hạn sử dụng. Ở đa số bang, một doanh nghiệp phi lợi nhuận không thể là LLC. Ngoài ra, hầu hết các bang không cho phép ngân hàng hoặc công ty bảo hiểm hoạt động dưới hình thức LLC.

Tổng quan về LLC

Chủ sở hữu của LLC được gọi là **members**. Chủ sở hữu (nếu là single-member LLC) hoặc các chủ sở hữu thường tự vận hành công ty. Đây được gọi là **member-managed LLCs**. Hoạt động hằng ngày của LLC cũng có thể được giao cho một nhà quản lý chuyên nghiệp, khi đó gọi là manager-managed LLC. Nếu người tổ chức LLC ban đầu muốn, họ có thể thiết lập LLC theo cách mà các chủ sở hữu (members) có rất ít hoặc không có trách nhiệm quản lý vì phần đó đã được giao cho nhà quản lý chuyên nghiệp. Những lựa chọn này khi soạn operating agreement cho phép LLC hoạt động theo nhiều cách khác nhau, để doanh nhân có thể xây dựng cấu trúc doanh nghiệp phù hợp nhất với nhu cầu của doanh nghiệp.

Mิễn là các members (chủ sở hữu) không sử dụng LLC như một alter ego và/hoặc không **trộn lẫn** tiền cá nhân với tiền của LLC, LLC sẽ cung cấp lá chắn trách nhiệm hữu hạn kiểu corporation cho nhà đầu tư. Nếu LLC được vận hành để bảo vệ một sole proprietor, đây có thể trở thành vấn đề nếu người đó trộn lẫn các khoản tiền. Việc trộn lẫn tiền hoặc tài sản có thể khiến sole proprietor hoặc các members khác của LLC nhiều chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ các khoản nợ của LLC. Thông thường, quyền sở hữu trong LLC được thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm hoặc đơn vị. Thuật ngữ *shares* không được dùng trong operating agreement vì LLC không thể bán cổ phần như corporation; do đó, chủ sở hữu về mặt kỹ thuật không phải là shareholders.

Đánh thuế LLC

Doanh nhân có thể đưa ra quyết định về cách LLC bị đánh thuế. Chính phủ có thể đánh thuế doanh nghiệp như corporation hoặc như cá nhân. Lựa chọn này có thể bao hàm nhiều hơn một quyết định về thuế suất đơn thuần; nó còn có thể liên quan đến các vấn đề về sở hữu, quản trị và những cân nhắc tài chính khác. Tuy nhiên, phần này sẽ tập trung vào khía cạnh quyết định thuế.

Chế độ thuế mặc định của multi-owner LLC là như partnership, nghĩa là lợi nhuận được chuyển qua và bị đánh thuế trên tờ khai thuế liên bang của chủ sở hữu. Tuy nhiên, LLC có thể lựa chọn bị đánh thuế như **partnership** hoặc **corporation**. Single-member LLC cũng có thể bị đánh thuế như **sole proprietorship** hoặc như corporation. Việc LLC có thể chọn phương thức đánh thuế như C corporation, S corporation hoặc partnership đem lại cho doanh nhân sự linh hoạt khi tạo cấu trúc doanh nghiệp theo ý mình. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng luật thuế thay đổi. Chẳng hạn, Tax Cuts and Jobs Act năm 2017

có thể khiến việc thành lập dưới dạng S corporation hấp dẫn hơn đối với một số doanh nhân so với LLC, ít nhất xét về thuế. Bạn nên tìm lời khuyên từ kế toán thuế để bảo đảm mình đưa ra quyết định dựa trên quy định mới nhất.